



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Wkb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Muhammad Hidayat bin Usman, tempat dan tanggal lahir Tambe, 05 Oktober 1987, umur 38 tahun, NIK 5206020510870003, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Tarona, Jagangara RT.000 RW.000, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mh051087hidayat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mei 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Wkb, tanggal 7 Mei 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Nanang Suryani binti M.Ali menurut agama Islam pada tanggal 03 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/31/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Istri bertempat tinggal Di rumah kediaman bersama, di Jalan Jln Tarona Jagangara RT.000, RW.000, Kelurahan Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab, Sumba barat, NTT. sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan istri hidup rukun, telah berhubungan badan dan di karuniai 5 orang anak yang bernama;

a. Satrya Arham Pratama

b. Satryo Arkam Pranata

c. Syafier Ananda pradipta

d. Meysyah Hanum putri Hidayat

e. Syakir Irham Fathul Islam

4. Bahwa **Muhamad Farel bin fahdin** Tempat tanggal lahir lahir Tawali, 05 Agustus 2007 adalah anak sah dari pasangan suami istri, **Fahdin** dan **Naningsi** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-14112015-0203 Tanggal 14 november tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima;

5. Bahwa **Muhamad Farel bin Fahdin** adalah Keponakan kandung dari istri Pemohon, yang bertempat tinggal di Jln Tarona Jagangara RT.000, RW.000 Kelurahan Wailiang. Kecamatan. Kota Waikabubak Kabupaten. Sumba Barat. Provinsi. Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa orang tua **Muhamad Farel bin Fahdin** telah Memberi kuasa terhadap saya selaku suami dari Bibi kandung kandung **Muhamad Farel bin Fahdin** ;

7. Bahwa **Muhamad Farel bin Fahdin** ; Calon TNI AD 2025;

8. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon TNI AD 2025 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung **Muhamad Farel bin Fahdin** selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon TNI AD 2025 tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Agama Waikabubak;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Muhammad Hidayat bin Usman**) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama **Muhamad Farel bin Fahdin**, lahir di Tawali, 05 Agustus 2007 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon TNI AD 2025;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Waikabubak berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muhammad Hidayat (Pemohon) NIK 5206020510870003 tanggal 27-02-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Hidayat dan Nanang Suryani, Nomor 45/31/II/2013 tanggal 4-2-2013, yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Fahdin dan Naningsih, Nomor 88/7/VIII/2006 tanggal 3-8-2006, yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Hidayat (kepala keluarga), Nomor 5312182707160002 tanggal 06-05-2025 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Farel, NIK 5206070508070004 tanggal 06-05-2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Farel, Nomor 5206-LT-14112015-0203 tanggal 14-11-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahdin, NIK 5206073112831024 tanggal 26-03-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Propinsi Nusa

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Naningsih Nomor 5206-KM-05052025 tanggal 05-05-2025, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Kuasa Perwalian dari Fahdin (bapak Kandung dari Muhamad Farel) kepada Pemohon, dengan mengetahui oleh Camat Wera dan Kepala Desa Tawali, tanggal 15 Mei 2025, bukti P.9;

- Saksi-saksi

1. Saksi I: Muhammad Fauji bin Muhtar, tempat tanggal lahir Pusu, 15-03-1991, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan Nangka, RT.005 RW.04, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Muhamad Farel;
- Saksi tahu, Pemohon memiliki seorang istri bernama Nanang Suryani dan 5 (lima) orang anak;
- Saksi tahu, Muhamad Farel adalah keponakan kandung dari isteri Pemohon;
- Saksi tahu, Muhamad Farel adalah anak kandung dari Fahdin dan Naningsih;
- Saksi tahu, Fahdin (bapak kandung dari Muhamad Farel) masih hidup dan bertempat tinggal di Wera kabupaten Bima;
- Saksi tahu, Naningsih (ibu kandung dari Muhamad Farel) telah meninggal dunia di Wera Kabupaten Bima karena sakit;
- Saksi tahu, Muhamad Farel telah tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, selama tinggal bersama Pemohon, Muhamad Farel diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya sendiri, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai PNS Guru;
- Saksi tahu, Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Saksi tahu, Muhamad Farel akan mendaftar sebagai Calon Tamtama TNI AD 2025 di Kabupaten Sumba Barat;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Tamtama TNI AD 2025 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Muhamad Farel selama mendaftar menjadi calon anggota Tamtama TNI AD di Kabupaten Sumba Barat, oleh karena ayah kandung dari Muhamad Farel, yang bernama Fahdin, bertempat tinggal di Wera Kabupaten Dompu sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

2. Saksi II : Agus Muliadin bin H. Ridwan, tempat tanggal lahir Tawali, 25-06-1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, RT.000 RW.000, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kerabat Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Muhamad Farel;
- Saksi tahu, Pemohon memiliki seorang istri bernama Nanang Suryani dan 5 (lima) orang anak;
- Saksi tahu, Muhamad Farel adalah keponakan kandung dari isteri Pemohon;
- Saksi tahu, Muhamad Farel adalah anak kandung dari Fahdin dan Naningsih;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Fahdin (bapak kandung dari Muhamad Farel) masih hidup dan bertempat tinggal di Wera kabupaten Bima;
- Saksi tahu, Naningsih (ibu kandung dari Muhamad Farel) telah meninggal dunia di Wera Kabupaten Bima karena sakit;
- Saksi tahu, Muhamad Farel telah tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Saksi tahu, selama tinggal bersama Pemohon, Muhamad Farel diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya sendiri, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai PNS Guru;
- Saksi tahu, Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Saksi tahu, Muhamad Farel akan mendaftar sebagai Calon Tamtama TNI AD 2025 di Kabupaten Sumba Barat;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Tamtama TNI AD 2025 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Muhamad Farel selama mendaftar menjadi calon anggota Tamtama TNI AD di Kabupaten Sumba Barat, oleh karena ayah kandung dari Muhamad Farel, yang bernama Fahdin, bertempat tinggal di Wera Kabupaten Dompu sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Muhamad Farel, lahir di Tawali, 05 Agustus 2007 adalah anak sah dari pasangan suami istri, Fahdin dan Naningsih, Muhamad Farel adalah keponakan kandung dari istri Pemohon yang saat ini bertempat tinggal bersama Pemohon di jalan Tarona Jagangara RT.000 RW.000, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Muhamad Farel akan mendaftar sebagai Calon Tamtama TNI AD 2025, persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Tamtama TNI AD 2025 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Muhamad Farel selama mendaftar menjadi anggota Tamtama TNI AD di Kabupaten Sumba Barat untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang yang bernama Muhamad Farel, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak;

Panggilan Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan perwalian terhadap seorang yang bernama Muhamad Farel, lahir di Tawali, pada tanggal 05 Agustus 2007 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Tamtama TNI AD 2025;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.9, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.8, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Muhamad Farel, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Pemohon dan Muhamad Farel bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Buku Nikah, atas nama Pemohon dan Nanang Suryani serta atas nama Fahdin dan Naningsih (orang tua Muhamad Farel), hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Nanang Suryani adalah pasangan suami istri sah dan atas nama Fahdin dan Naningsih adalah suami istri sah, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan tercantum nama Muhamad Farel, Fahdin dan Naningsih, pada kolom status hubungan keluarga sebagai family lain, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon dan keluarga orang tua Muhamad Farel, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa fotokopi akta kelahiran, atas nama Muhamad Farel yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri sah Fahdin dan Naningsih, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.6, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Muhamad Farel adalah anak sah dari pasangan suami isteri Fahdin dan Naningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fahdin, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Naningsih, yang merupakan ibu kandung dari Muhamad Farel, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.8, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P.8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Naningsih (bapak kandung dari Muhamad Farel), telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 berupa Surat Kuasa antara Fahdin (Bapak kandung dari Muhamad Farel) dengan Pemohon, dibuat secara tertulis tanggal 15 Mei 2025, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 apabila dikaitkan dengan pokok perkara adalah ada relevansi, karena surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak (Pemohon dengan orang tua Muhamad Farel)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi untuk menjadi wali guna kepentingan Calon Tamtama TNI AD 2025, bukti P.9 tersebut dinilai *relevan* terhadap pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Muhammad Fauji bin Muhtar dan Agus Muliadin bin H. Ridwan, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapanya termuat dalam keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Muhamad Farel, lahir di Tawali, 05 Agustus 2007;
2. Pemohon memiliki seorang istri bernama Nanang Suryani dan 5 (lima) orang anak;
3. Muhamad Farel adalah anak sah dari pasangan suami istri, Fahdin dan Naningsih;
4. Muhamad Farel merupakan keponakan kandung dari istri Pemohon;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Orangtua dari Muhamad Farel yang bernama Fahdin (bapak kandung dari Muhamad Farel) masih hidup dan bertempat tinggal di Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Muhamad Farel tinggal bersama Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
7. Selama tinggal bersama Pemohon, Muhamad Farel diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya sendiri, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
8. Pemohon bekerja sebagai PNS Guru di Kabupaten Sumba Barat dan berpenghasilan cukup;
9. Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
10. Muhamad Farel akan mendaftar sebagai Calon Tamtama TNI AD 2025;
11. Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Tamtama TNI AD 2025 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Muhamad Farel selama mendaftar menjadi calon anggota Tamtama TNI AD di Kabupaten Sumba Barat oleh karena ayah Muhamad Farel yang bernama Fahdin bertempat tinggal di Kabupaten Bima, Pripinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Waikabubak menetapkan Pemohon (**Muhammad Hidayat bin Usman**) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama Muhamad Farel bin Fahdin, lahir di Tawali, 05 Agustus 2007, khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Tamtama TNI AD 2025, sebelum mempertimbangkan petitum tersebut, Hakim akan menimbang posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 serta berdasarkan keterangan saksi

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon berdomisili di jalan Tarona Jagangara RT.000 RW.000, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dan telah menikah dengan Nanang Suryani dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Pemohon benar berdomisili di jalan Tarona Jagangara RT.000 RW.000, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dan juga telah menikah secara sah dengan Nanang Suryani dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) berdasarkan bukti bertanda P.6, serta berdasarkan keterangan saksi bahwa Muhamad Farel adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Fahdin dan Naningsih;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Muhamad Farel adalah anak kandung dari Fahdin dan Naningsih;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (empat) berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5 serta berdasarkan keterangan saksi bahwa Muhamad Farel adalah keponakan kandung dari istri Pemohon dan telah tinggal bersama dengan Pemohon di jalan Tarona Jagangara, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Muhamad Farel adalah keponakan kandung dari istri Pemohon dan telah tinggal bersama dengan Pemohon di jalan Tarona Jagangara, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 (lima), dan berdasarkan bertanda P.9 serta keterangan saksi, bahwa Fahdin (bapak kandung Muhamad Farel) telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap Muhamad Farel yang akan mendaftar menjadi calon anggota Tamtama TNI 2025 di Kabupaten Sumba Barat;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 (tujuh), berdasarkan bukti saksi, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa benar Muhamad Farel akan mendaftar sebagai Calon Prajurit TNI AD 2025, dengan demikian Pemohon mampu membuktikan kebenaran dalam posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 8 (enam), Pemohon membuktikan dengan bukti tertulis bertanda P. 9 yakni tentang Kuasa dari Fahdin yang diberikan kepada Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa diperlukan wali sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sebagai Calon TNI AD 2025, bukti P.9 bila dikaitkan dengan keterangan saksi adalah saling bersesuaian, sehingga dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa benar dibutuhkan wali guna bertanggung jawab dan memantau secara langsung Muhamad Farel selama menjadi mendaftar sebagai Calon TNI AD 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 9 (sembilan), sesuai keterangan saksi, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Waikabubak semata mata untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai Calon TNI AD 2025 atas nama Muhamad Farel, berdasarkan fakta hukum maka sesuai dengan Pasal 107 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 10 (sepuluh), ternyata telah nyata sesuai dengan berkas perkara, Pemohon telah melakukan pembayaran panjar biaya perkara dan telah dicatat dalam buku jurnal keuangan Kasir Pengadilan Agama Waikabubak sehingga sesuai fakta hukum maka Posita Pemohon angka 8 (delapan) adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon layak ditetapkan sebagai wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat 4 yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, apakah

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah: 2/282, yang terjemahnya "Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)".

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu: *Mukallaf*, Muslim, Baligh dan berakal, Adil dan Laki-laki;

Menimbang, bahwa terkait dengan *Mukallaf*, yaitu orang yang dibebani hukum dan mampu mempertanggung jawabkannya, dalam hal ini Pemohon maka sesuai bukti-bukti P.2 dan P.4 dan saksi saksi telah ternyata Pemohon mampu bertindak sebagai wali dengan dibuktikan mampu memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak bagi seorang yang bernama Muhamad Farel, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai seorang *Mukallaf*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Muslim dan laki-laki, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saksi-saksi serta bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4, membuktikan bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat beribadah dan telah berusaha semaksimal untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang Muslim dan laki-laki untuk bertindak sebagai Wali;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait persyaratan Baligh dan berakal, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saksi-saksi serta bukti bertanda P.2 dan P.4, bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 5 (lima) orang anak kandung serta berpendidikan S1, berprofesi sebagai PNS Guru, serta sehat lahir bathin berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan selama mengikuti persidangan ini, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon merupakan seorang yang sudah baligh dan berakal sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat adil, sesuai dengan saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon seorang yang adil dengan bukti mampu berbuat adil dan membagi hak baik atas anak-anak kandungnya maupun bagi Muhamad Farel dengan tidak membedakan satu sama lainnya, semuanya diberikan pendidikan yang sesuai dengan kadar umurnya masing masing atau sesuai kebutuhan pendidikan masing-masing, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat jujur dan tidak boros Pemohon, saksi-saksi menjelaskan bahwa selama ini Pemohon membantu seluruh biaya hidup, malahan Pemohon dengan biaya sendiri membiayai seluruh komponen kehidupan Muhamad Farel, dengan mengandalkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai PNS Guru, dengan demikian telah nyata dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon adalah seorang yang Jujur dan tidak boros, sehingga layak menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa terkait Pemabuk dan Penjudi, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mabuk maupun bermain judi selama hidupnya, Pemohon lebih mengedepankan kepentingan keluarga daripada untuk hidup berfoya-foya dengan mabuk-mabukan atau bermain judi, dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan sebagai wali karena tidak pernah mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa terkait masalah hukum Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi selama dalam hidupnya Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata yang membuat diri Pemohon menjadi pesakitan atau memiliki nama jelek, dengan demikian berdasar fakta hukum maka Pemohon adalah orang yang tidak pernah

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut masalah hukum, sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhamad Farel, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa> min Ilm Us}u>l al-Fiqh*, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Muhamad Farel dengan tujuan untuk kelengkapan salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai Calon Prajurit TNI AD 2025, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Muhamad Farel, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqa>s}id al-Syari>>'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>t}ibi> dalam kitabnya *al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Maqa>s}id al-Daru>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}id al-H{aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhamad Farel, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Muhamad Farel, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}id al-Syari>>'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Muhamad Farel akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman serta mengalami kesukaran dalam untuk mendaftar sebagai Calon Prajurit TNI AD 2025, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah *mahdloh* maupun ibadah *ghoiru mahdloh*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian, dengan demikian permohonan Pemohon (**Muhammad Hidayat bin Usman**) untuk ditetapkan sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama Muhamad Farel bin Fahdin, lahir di Tawali 05 Agustus 2007 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Prajurit TNI AD 2025, dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Muhammad Hidayat bin Usman**) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama **Muhamad Farel bin Fahdin**, lahir di Tawali, 05 Agustus 2007, khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon TNI AD 2025;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Mariam, S.H sebagai Panitera Sidang dan telah disampaikan dan dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

ttd

Farida Latif, S.H.I

Panitera Sidang

ttd

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 21



Mariam, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp.100.000,00 |
| 3. PNBP Relas | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/PA.Wkb/2025 | 22